EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

Distribuição por prevenção
ADI 5043 e ADI 5059 – Relator MIN. LUIZ FUX

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ com n° 370.508.047/0001-05, com sede no SCS, Quadra 01, Bloco G, Edifício Baracaí, nº 30, 7º andar, sala 703, Brasília-DF, na condição de entidade sindical de terceiro grau, nos termos do artigo 103, IX, da Constituição Federal e de acordo com o rito prescrito na Lei n° 9.868/99, representada por seu Presidente Jânio Bosco Gandra, qualificado no instrumento de mandato anexo que outorga poderes aos advogados subscritores, endereço para intimações no rodapé, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

contra **CÂMARA DOS DEPUTADOS**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, **SENADO FEDERAL**, por intermédio de seu Presidente, com endereço para comunicações na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF e **PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, com endereço para

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br cbrf@cbrf.adv.br

comunicações no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e sanção da **Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013**, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, em razão de sua **incompatibilidade** com os arts. 5º, *caput* e incs. XII e LV; 60; 61, § 1º, inc. II, alíneas "b" e "c"; 84, incs. VI, alínea "a" c/c art. 2º; 144, §§ 1º, 4º e 9º, **todos** da Constituição da República Federativa do Brasil, pelas razões e argumentos que passa a expor:

1. ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO

A Lei ora impugnada que "*Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia*" foi publicada com a seguinte redação:

> "(...)
>
> *Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.*
>
> *Art. 2o As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.*
>
> *§ 1o Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.*
>
> *§ 2o Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.*
>
> *§ 3o (VETADO).*
>
> *§ 4o O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância*

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br cbrf@cbrf.adv.br

dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

§ 5o A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.

§ 6o O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Art. 3o O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(...)"

Com todas as vênias, o legislador subverteu balizas constitucionais, tais quais a hierarquia das normas, a reserva de iniciativa, a separação dos poderes ante invasão da competência privativa do Chefe do Executivo, o princípio da isonomia, a carreira policial única, a ampla defesa e o contraditório, a inviolabilidade do sigilo de dados e comunicação e o poder de investigação do Ministério Público, daí porque a confederação sindical requerente, entidade que a Constituição legitimou para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e, por conseguinte, incumbiu de sua defesa e dos interesses dos cidadãos, comparece a esta Corte para ver expurgada do ordenamento jurídico a Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013.

2. LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A requerente é **entidade sindical de terceiro grau** que tem por finalidade precípua a defesa, em nível nacional, dos interesses jurídicos e

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

administrativos da categoria policial civil[1], relacionados com o seu exercício funcional, bem como agir no sentido de consolidar e garantir o avanço político-organizativo da categoria.

Consta expressamente do art. 4°, inc. IV, do seu Estatuto como algumas de suas finalidades *"agir na defesa dos interesses populares e na defesa do serviço público de boa qualidade, democratizado e eficiente"* e *"representar os interesses da categoria perante o Poder Judiciário"* (inciso XIII).

Em observância a tal disposição estatutária a requerente vem a esta Suprema Corte para **assegurar a atuação e defender a missão institucional** junto a seus representados, objetivando dessa forma a **segurança jurídica, o respeito e a valorização da carreira policial** (pois a lei não distingue a carreira civil ou federal) e da segurança pública *lato sensu*.

Da ementa do ato normativo combatido tem-se que este trata da "investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia", em nenhum momento, portanto, procedendo à distinção entre as esferas estaduais ou federal.

Ocorre que, de partida, a Lei ora impugnada fulmina a unicidade da carreira policial, instituindo privilégios inconstitucionais que fortalecem o segmento de delegados de polícia em detrimento dos demais membros da carreira policial, sem se olvidar das diversas ouras incompatibilidades com o texto da Carta. Assim, à vista da importância social da investigação como elo na solução de conflitos, a requerente lança mão deste instrumento processual para ver extirpado do ordenamento o ato normativo.

A legitimidade ativa da **COBRAPOL** para a provocação do controle abstrato de constitucionalidade, em face de preceitos legais atinentes à matéria em comento, é reconhecida com embasamento constitucional:

[1] Art. 4º, inciso I, Estatuto Social.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

> *Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:*
> *(...)*
> *IX – Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (gn)*

A esse respeito, cumpre referir-se à ADI 1.442 que, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, tratou sobre a legitimidade para ingressar com o processo de fiscalização normativa abstrata, ocasião em que esta Corte assentou que "*na organização sindical brasileira, somente as **confederações sindicais** dispõem de legitimidade ativa "ad causam" para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX)".*[2]

O art. 2º, inc. IX, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, traz também a legitimação da requerente para a propositura da ação de controle concentrado.

A **pertinência temática**, por seu turno, aqui entendida como a relação direta entre os objetivos institucionais da entidade de classe de grau sindical máximo e o interesse específico na impugnação, funda-se sobre premissa maior segundo a qual deve se superar um paradigma reducionista de uma prática estritamente jurídico-processualista da ação investigativa policial. Isto, aliado a uma premissa menor, que consiste na compreensão de que a Lei ora impugnada, como afirmado acima, dentre outros elementos, vem fulminar a unicidade da carreira policial, instituindo privilégios inconstitucionais que fortalecem o segmento de delegados de polícia, em detrimento de todas as outras categorias da carreira policial.

De fato, o sistema policial, comprometido com a prevenção, redução e o controle da criminalidade, não se coaduna com o protecionismo classista em detrimento da segurança pública. Há um nítido desvirtuamento do princípio da isonomia ao atribuir tratamento diferenciado aos delegados de

[2] ADI 1.442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29/04/2005.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

polícia em relação aos demais membros da carreira policial, bem como inconstitucionalidade em verter ao cargo a natureza jurídica que somente a Constituição poderia alocar, como fez no art. 135, CF/88.

Além disso, a requerente investe sua atuação numa premissa que fomente a equalização dos papéis das carreiras de investigação para um regime de produção sistêmica, com equipe multidisciplinar, de racionalização de procedimentos dentro de uma concepção estrutural de atribuições e, certamente, respeitando a isonomia de tratamento entre servidores públicos em caráter geral.

É bem verdade que há relação estrita de pertinência temática, pois a requerente congrega em torno de 30 entidades filiadas em âmbito nacional, além de deter no plano estatutário a finalidade de garantir o avanço organizativo e político da categoria, representada pela *indivisibilidade da investigação e multidisciplinariedade da ação investigativa*, já que a Lei fustigada, em sentido contrário, fomenta confirma retrógrado sistema de investigação, de cunho centralizado, herdado odiosamente do período militar repressivo[3].

Cumpre salientar, sem delongas, que a Lei 12.830/13 fragiliza a carreira, **instituindo diferenciações funcionais e de prerrogativas não previstas na Carta Maior** e que atacam a condição ontológica de unicidade da carreira policial, princípio esse estruturante das atividades da COBRAPOL e da própria atividade policial.

Assente na jurisprudência, ademais, os precedentes desta Corte que confirmam a legitimidade ativa *ad causam* das Confederações, assim vistos: ADI-AgRg 3.762-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 24/11/2006; Cf., também, ADI-MC 271-DF, Rel. Moreira Alves, DJU de

[3] Exemplificativamente, a Lei nº 4878, de 03 de dezembro de 1965. Dispõe a norma acerca do regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Estipula transgressões de cunho subjetivo e autoritário, centrada numa política institucional ditatorial de controle repressivo.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

06/09/2001; ADI 488, 26/04/91, Min. Octavio Gallotti, RTJ 146/42; ADI 772-DF, 11/09/92, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 147/79.

Em especial sobre a legitimidade ativa da COBRAPOL este Tribunal por duas vezes se manifestou, *verbis*:

> "A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - **COBRAPOL**, com estatuto registrado em Oficio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e cadastrada no Arquivo de Entidades Sindicais Brasileiras, do Ministério do Trabalho**, tem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade**, independente do decreto presidencial, a que se referia o 3. do art. 537 da Consolidação das Leis do Trabalho, em face do que hoje dispõem o inciso I do art. 8. e o inciso IX do art. 103 da Constituição Federal. **Ação conhecida, por unanimidade de votos**."
> (STF - ADI: 990 MG , Relator: Min. SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 24/03/1994, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 03-06-1994 PP-13853 EMENT VOL-01747-01 PP-00132)
>
> "**ADIn: legitimação ativa: COBRAPOL - Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais civis**."
> (STF - ADI-MC: 1696 SE , Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 19/05/1998, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 26-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01916-01 PP-00006)

Demonstradas a legitimidade ativa e pertinência temática, necessário seja conhecida a presente ação de direta de inconstitucionalidade.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E DA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES

Forçoso tratar-se inicialmente das inconstitucionalidades formais da Lei combatida, uma de aspecto formal propriamente dito e outra de caráter subjetivo.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

No aspecto formal em sentido estrito o legislador pretendeu criar por meio de lei ordinária carreira jurídica que o próprio constituinte derivado tratou de afastar do ordenamento. É dizer: o que uma vez se fez por emenda constitucional o ato impugnado quer refazer pela via infraconstitucional. Explica-se:

A redação primeira do art. 241 da Constituição assentava, *verbis*:

> Art. 241. Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do art. 39, § 1º, correspondente às carreiras disciplinadas no art. 135 desta Constituição.

Ocorre que com a Reforma Administrativa promovida pela Emenda Constitucional n. 19/1998 assim passou a ser redigido o dispositivo:

> Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Portanto, a carreira de delegado de polícia, outrora equiparada às de Defensor Público e Procurador de Estado (para fins remuneratórios), e estas por sua vez à de membro do Poder Judiciário (art. 39, § 4º), **não mais ostenta o *status* de carreira jurídica**, tanto que a nova redação do art. 241 desquer tangencia o tema, passando a tratar agora sobre serviços públicos, não mais sobre carreiras.

Os requeridos, por meio da Lei n. 12.830/2013 quiseram inserir no ordenamento matéria de estirpe constitucional, porém através de lei ordinária. O intento fica claro com a leitura dos arts. 2º, *caput*, e 3º, *verbis*:

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

> Art. 2o As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de **natureza jurídica**, essenciais e exclusivas de Estado.
>
> (...)
>
> Art. 3o O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o **mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados**.

A natureza jurídica da carreira de delegado, expurgada do texto constitucional pela Emenda Constitucional n. 19/1998, quer invadir o ordenamento por lei ordinária, **ultrajando a vontade do constituinte derivado** e vai além: equipara os delegados a magistrados, defensores públicos, membros do *parquet* e advogados, profissionais cujas atividades são postas no mesmo patamar pelo texto constitucional. A lei combatida sem disfarces pretende criar, e apenas para os delegados, prerrogativas que estariam mesmo a igualá-los aos magistrados e aos membros do Ministério Público, sem previsão constitucional, como ao tentar instituir mal disfarçada **inamovibilidade no § 5º do art. 2o**.

Corrobora esta interpretação a tramitação na Câmara dos Deputados da **PEC n. 293/2008** que pretende, em seu art. 1º, acrescentar um décimo parágrafo ao art. 144 da Constituição. Eis a redação do dispositivo proposto:

> *Art. 1º O Art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:*
>
> *"Art. 144*
> *.....*
>
> *.....*
> *....*

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

> *§ 10. O delegado de polícia de carreira, de **natureza jurídica**, exerce função indispensável à administração da justiça, sendo-lhe assegurada independência funcional no exercício do cargo, além das seguintes garantias:*
>
> *a) vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;*
>
> *b) **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público; e c) irredutibilidade de subsídio." (NR)*

A lei impugnada, assim, viola o **art. 60 da Constituição** e seus parágrafos ao não respeitar o procedimento legislativo hábil a modificar o texto constitucional.

Ora, a sobredita modificação da redação do art. 241 não foi à toa. Não se pode agora inovar o ordenamento, por via de lei ordinária, para equiparar o cargo de delegado às carreiras jurídicas constantes do corpo constitucional, como se de nada valesse a vontade do constituinte derivado. É eloquente o total silêncio da nova redação do art. 241 da *Carta* com relação ao delegado de polícia. O silêncio também tem sua função. Acerca dessa função Jorge Miranda afirma que

> "deve ser fixada a premissa de que todas as normas constitucionais desempenham uma função útil no ordenamento, sendo vedada a interpretação que lhe suprima ou diminua a finalidade."[4]

De outra banda, ainda que se considerasse possível a equiparação dos delegados aos membros das carreiras jurídicas pela via infraconstitucional, ainda assim a Lei impugnada estaria eivada de inconstitucionalidade formal, porém de caráter subjetivo, pois violadora da reserva constitucional de iniciativa do Presidente da República.

[4] MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4ª edição. Ed. Coimbra: Coimbra editora, 1990. 4 t.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

É que o Projeto de Lei foi apresentado pela Câmara dos Deputados com número 7.193/2010 – no Senado com número 132/2012 – tendo como autor o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, dispondo *sobre a investigação criminal conduzida por delegado de polícia* ***federal, estadual e do Distrito Federal***. Evidente, assim, a contrariedade ao que disposto do art. 61, § 1º, inc. II, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal, *verbis*:

> Art. 61
>
> § 1º - São de **iniciativa privativa do Presidente da República** as leis que:
>
> II - disponham sobre:
>
> b) **organização administrativa** e judiciária, matéria tributária e orçamentária, **serviços públicos** e pessoal da administração dos Territórios;
>
> c) **servidores públicos da União** e Territórios, **seu regime jurídico**, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (gn)

Demais disso, o ato impugnado, lei em sentido estrito, oriunda do Poder Legislativo, viola competência de regulamentação por decreto nos termos no art. 84, inc. VI, alínea "a", que confere ao **Presidente da República competência privativa para dispor sobre** ***"(...) organização e funcionamento da administração federal*** *(...)"* que não implique aumento de despesas públicas.

É imediato e inescapável concluir que a Lei fustigada modela as ***atribuições e características*** do cargo de delegado de polícia – no **art. 1º** e art. 2º, §**1º**, ao assentar que o delegado conduz a investigação criminal; no **art. 2º**, ***caput***, ao estabelecer como jurídica a natureza do cargo; **art. 2º, § 2º**, ao assentar que a ele cabe a requisição de diligências; **art. 2º, § 6º**, quando estabelece como privativo ao delegado o indiciamento e **art. 3º** quando exige o

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

bacharelado em Direito ao delegado – versa sobre ***organização administrativa*** – ao tratar no **art. 2º, § 4º**, sobre a avocação de inquérito e no **§ 5º** sobre a remoção – no momento em que traça diretrizes para a condução da investigação criminal, *serviço público* por natureza, cuja competência privativa de iniciativa para legislar e regulamentar é do Presidente da República.

Sobre a reserva de iniciativa e o cânone da separação de poderes em questões do tipo já se manifestou esta casa em sede de controle concentrado de constitucionalidade:

> "Lei estadual que dispõe sobre a **situação funcional** de servidores públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). Princípio da simetria."
> (ADI 2.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4-6-2007, Plenário, DJ de 24-8-2007.)

> "Por tratar-se de evidente matéria de **organização administrativa**, a iniciativa do processo legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os Estados-membros e o Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente, **sob pena de violação do modelo de harmônica tripartição de poderes**, consagrado pelo constituinte originário."
> (ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-11-2005, Plenário, DJ de 10-3-2006.) No mesmo sentido: RE 508.827-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 25-9-2012, Segunda Turma, DJE de 19-10-2012.

Fica evidenciado, ao se analisar o teor da Lei n. 12.830/2013 que já no primeiro dispositivo de conteúdo normativo, no art. 2º, **altera a natureza das funções exercidas pelo delegado de polícia, que se remodela de *técnico-jurídico-policial* para *jurídica***, tratando, sem dúvida, de organização administrativa e de situação de servidores públicos, matéria de reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

Aqui, cumpre dizer que à luz do princípio da simetria são de iniciativa do Chefe do Executivo Estadual as leis e decretos que versem sobre organização administrativa e seu funcionamento. Assim, a Lei atacada usurpa, também, reserva de iniciativa dos Governadores de Estado.

Necessário dizer que a sanção presidencial não sana o vício, como, aliás, a E. Suprema Corte tem entendido:

> "Regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Aposentadoria e vantagens financeiras. **Inconstitucionalidade formal. Vício que persiste, não obstante a sanção do respectivo projeto de lei**. Precedentes. Dispositivo legal oriundo de emenda parlamentar referente aos servidores públicos estaduais, sua aposentadoria e vantagens financeiras. Inconstitucionalidade formal em face do disposto no art. 61, § 1º, II, c, da Carta Federal. É firme na jurisprudência do Tribunal que a sanção do projeto de lei não convalida o defeito de iniciativa." (ADI 700, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 23-5-2001, Plenário, DJ de 24-8-2001.) No mesmo sentido: ADI 2.904, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 15-4-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

A iniciativa do projeto que culminou com a Lei em questão reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, e *"nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final*[5]*".*

Isto posto, diante da violação aos arts. 60; 61, § 1º, inciso II, alíneas "b" e "c", bem como art. 84, inciso VI, alínea "a", e ainda art. 2º, todos da CF/88, necessária a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 12.830/2013.

[5] CANOTILHO, J.J.GOMES. *Direito constitucional*, cit., p. 738 .Cf. Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, cit., v. 2, p. 302,303; Gustavo Zagrebelski, La giustizia costituzionale, cit., p. 33-38; Franco Pierandrei, Corte Costituzionale, in. Enciclopedia del Diritto, Varese: Giuffrè, 1962, v. 10, p. 904-905.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

3.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

A adequada análise do exame da inconstitucionalidade material dos dispositivos da Lei n. 12.830/2013 exige exposição sobre o conceito e função da atividade policial, sobre a carreira policial e o cargo de delegado de polícia, o que se passa a fazer com brevidade.

A palavra "polícia" é de origem grega, derivada de *politeia*, que significa "administração da cidade", a *polis* grega. É aparato público que garante a paz pública e a segurança individual. Segundo José Cretella Júnior[6]:

No Brasil classifica-se a polícia entre Administrativa e Judiciária. À primeira, cabe atuar preventivamente, antes da concretização do dano, a fim de prevenir delitos. Já a Polícia Judiciária tem caráter repressivo, uma vez que procura a prova dos crimes e contravenções e se empenha em descobrir seus autores:

MIRABETE[7] afirma que:

> *"Segundo o ordenamento jurídico do País, à Polícia cabe duas funções: a Administrativa (ou de segurança) e a Judiciária. Com a primeira, de caráter preventivo, ela garante a ordem pública e impede a prática de fatos que possam lesar ou por em perigo os bens individuais ou coletivos; com a segunda, de caráter repressivo, após a prática de uma infração penal recolhe elementos que o elucidem para que possa ser instaurada a competente ação penal contra os autores do fato".*

[6] CRETELLA JÚNIOR, José. **Do poder de polícia**. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

[7] MIRABETE, Júlio Fabbrini. **Processo penal**. 18. ed., rev. e atual. até 31 de dezembro de 2006 São Paulo: Atlas, 2006-2008.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

Sob o título da defesa das instituições democráticas, a Constituição da República Federativa do Brasil dedica um capítulo à regulação da segurança pública – clausula pétrea da Constituição Federal, expressamente assegurada no *caput* do art. 5º como direito fundamental, bem assim no *caput* do art. 6º, como direito social – no qual delimita quais são as atividades policiais e arrola as suas competências. Veja-se:

> Art. 144, CR/88. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
> I – polícia federal;
> II – polícia rodoviária federal;
> III – polícia ferroviária federal;
> IV – polícias civis;
> V – polícias militares e corpo de bombeiros.
> § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
> I – apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
> II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
> III – exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
> IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
> § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
> § 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

> § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
> § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
> § 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
> § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
> § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

Pode-se então afirmar que **a atividade policial está constitucionalizada e positivada**. Este regramento, rígido, imposto pela Carta Constitucional se volta à própria defesa – em última instância – do Estado Democrático de Direito. Tal reforço normativo visa justamente evitar que o legislador ordinário se arvore no direito de remodelar o núcleo da atividade policial, pois se assim o fizer – como fez na Lei impugnada – coloca em risco o equilíbrio do poder e a democracia.

A polícia é o órgão mais diretamente ligado, no plano interno, ao monopólio do uso da força pelo Estado. Neste sentido sua organização está diretamente vinculada à legitimidade da atividade estatal. **Alçar uma classe de pessoas ao exercício livre e pleno do poder policial, desnatura e impede o controle democrático da instituição**. Por tal motivo, não é dado às maiorias de cada instante acrescer poderes e reverências ao policial que não tenham sido outorgados constitucionalmente.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

Como já posto acima, o direito à segurança foi elevado à condição de norma essencial e pétrea da Constituição Federal, expressamente assegurada no caput do art. 5º como direito fundamental, bem assim no caput do art. 6º, como direito social. É fácil concluir, portanto, que o direito à segurança deve servir de fundamento para toda e qualquer decisão judicial ou atos administrativos, como bem ensinou o sempre lúcido professor Paulo Bonavides, em sua magistral obra "Curso de Direito Constitucional":

> *"As regras vigem, os princípios valem; o valor que neles se insere se exprime em graus distintos. Os princípios, enquanto valores fundamentais, governam a Constituição, o regímen, a ordem jurídica. Não são apenas a lei, mas o Direito em toda a sua extensão, substancialidade, plenitude e abrangência"*[8].

E não fora sem razão que o direito à segurança se fez direito posto na Constituição Federal. O caráter democrático do novo Estatuto Constitucional pretendia revogar todo entulho autoritário fundado na Constituição Outorgada de 1967/69 e nos atos institucionais que depuseram governantes eleitos, fechara o Congresso Nacional e retirara a independência do Poder Judiciário, a exemplo do afastamento imposto dos ministros Evandro Lins e Silva, Victor Nunes Leal e Hermes da Fonseca.

Era o tempo em que o direito à segurança era destinado à proteção da ditadura que fazia da segurança nacional o fundamento para o aparato repressivo que cassava, censurava, permitia torturas, admitia exílios e desaparecimentos de brasileiros e impunha o Medo como norma legal. Tempo em que o bravo deputado Ulysses Guimarães, intérprete originário e maior da Constituição de 1988, pretendeu revogar, definitiva e corajosamente, da História do Brasil, como se constata de suas sábias palavras, quando do discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988 e publicado no DANC de 5 de outubro de 1988, p. 14380-14382;

[8] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 260

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

"Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tiranía onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.

Assinalarei algumas marcas da Constituição que passará a comandar esta grande Nação.

A primeira é a coragem. A coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, não haveria a cruz, nem os evangelhos.

A Assembléia Nacional Constituinte rompeu contra o establishment, investiu contra a inércia, desafiou tabus. Não ouviu o refrão saudosista do velho do Restelo, no genial canto de Camões. Suportou a ira e perigosa campanha mercenária dos que se atreveram na tentativa de aviltar legisladores em guardas de suas burras abarrotadas com o ouro de seus privilégios e especulações".

Seguramente, não se podem olvidar os efeitos de uma lei que extirpa do mundo jurídico o caput do art. 5º e o caput do art. 6º, ambos da Constituição, modificando o conceito de direito à segurança expresso como inerente à cidadania. Direito à segurança que guarda relação umbilical com a investigação e a apuração da infração penal, tanto assim que a mesma Constituição destinou um capítulo inteiro ao tema, através da rubrica da segurança pública (art. 144) e dos controles e competências do Ministério Público (artigo 129, incisos I, III, VII e VIII).

O principal objetivo da Polícia Judiciária é garantir a ordem pública e a paz social, prevenindo e reprimindo os delitos, evitando também que os delinquentes fujam à punição estatal. Para isso deve prender em flagrante, preventivamente ou temporariamente o criminoso, investigar as circunstâncias do crime, tomar todas as providências cabíveis e elaborar o inquérito policial.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br cbrf@cbrf.adv.br

A Polícia Civil tem por incumbência as funções de Polícia Judiciária, de apuração das infrações penais, com exceção das militares e as da competência da União. Portanto, a Polícia Civil é uma instituição essencial à segurança pública, que representa a *persecutio criminis,* possibilitando ao Ministério Público buscar o *jus puniendi* em juízo.

A importância da atuação conjunta das diversas formas de conhecimento na atividade policial, atividade administrativa por excelência, é retratada na Lei, ao estabelecer que todos os servidores devem ser profissionais de nível superior, em regra com qualquer área de formação.

A atuação policial judiciária se volta a descrever a autoria e materialidade de fatos reputados criminosos. Ainda que haja, por óbvio, elevado interesse jurídico nos elementos ali colhidos, ainda não se trata de atuação jurídica. A lei penal incriminadora, sempre clara e específica como devem ser os tipos penais, é mero pano de fundo sobre o qual o policial deve averiguar fatos, através de indícios e apontar autores, não culpados ou criminosos.

O delegado, por sua vez, nas palavras de Luiz Carlos Rocha (2002, p. 56)[9]

> "é uma autoridade policial, cabendo-lhe por lei manter a ordem social e a tranquilidade coletiva. 'Exerce autoridade e possui poder, uma autoridade-função e um poder-missão; função e missão que devem ser inteiramente empregados a serviço do povo'".

Sobre as atribuições do delegado, descreve ainda o autor:

> "é um funcionário público, exercendo funções *sui generis*, como autoridade policial, preside os atos de polícia judiciária

[9] "A palavra Delegado, feminino 'Delegada', etimologicamente do latim *delegatus*, p. pret. de *delegare*, part. P. de delegar, segundo verbete enciclopédico, 'diz-se da pessoa em quem se delega uma faculdade ou jurisdição'" (ROCHA, Luiz Carlos. **Manual do Delegado de Polícia: Procedimentos policiais**. Bauru, São Paulo: Edipro, 2002. p. 56).

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

> e, como autoridade administrativa, dirige a Delegacia de Polícia" (ob. cit., p. 63).

Cabe esclarecer, portanto, que a função de delegado encontra-se inserida na atividade policial. Não há, em princípio, que se elencar diferenças nesse particular, entre esse profissional e os demais componentes da polícia, seja ela Civil ou Federal.

Ainda que se exija a formação em curso superior de Direito, regularmente estabelecido e aprovado pelo MEC para se habilitar ao cargo de delegado, todas as funções da polícia só podem ser exercidas mediante aprovação em concurso público (Art. 37, II, e 144, § 4º, da Constituição). E o principal: possuem a mesma finalidade, que é atuar da melhor forma possível, para elucidação de fatos reputados criminosos.

Não há que se falar, portanto, na suposta existência da "carreira de delegado", vez que tal função encontra-se inserida na carreira policial como visto acima. Trata-se, em verdade, de uma racionalização administrativa.

O delegado lidera e executa atividades policiais sempre em conjunto harmônico com os demais integrantes da carreira, formando grupos preferencialmente multidisciplinares de modo a conduzir a investigação de fatos de maneira eficiente e eficaz.

O cargo de delegado de polícia, portanto, é apenas mais um dentro da estrutura da carreira policial, ainda que possa exercer posição de direção em relação aos demais em postos específicos, não há uma hierarquia intrínseca entre os cargos. Neste sentido, ressalta-se que este é justamente o **mecanismo de equilíbrio constitucional conferido à carreira policial no Estado Democrático de Direito** que seguiu em resposta ao regime autoritário militar.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

As polícias judiciárias são estruturas civis, incompatíveis com uma rígida hierarquia, se adequando a uma repartição de tarefas de acordo com as múltiplas habilidades de cada integrante da equipe.

Feita a breve introdução e por consequência dela necessário que a indigitada Lei n. 12.830 de 2013 tenha a integralidade de seus dispositivos declarada inconstitucional.

Nos dias atuais, é um truísmo afirmar da submissão do legislador ordinário ou do constituinte derivado em relação às regras e princípios constitucionais. É por isto mesmo que, enquanto o Poder Constituinte é quase ilimitado, vinculando a partir daí todas as normas (novas e pretéritas), sendo ao mesmo tempo a primeira e última palavra; o Poder Legislativo ordinário deve respeito a estas normas, nas quais encontra severo limite, como garantia do nosso sistema e de sua estabilidade.

Até mesmo o poder constituinte derivado deve respeito ao originário, submetendo-se aos procedimentos excepcionais de emenda e as balizas das chamadas cláusulas pétreas ou núcleos materiais irredutíveis constitucionais. Que dirá o legislador ordinário: este não poderá inovar onde a Carta já definiu e conceituou. Jamais pode atribuir a um cargo prerrogativas ou salvaguardas que a Constituição reservou para todo um órgão, muito menos guindá-lo à condição de carreira jurídica especial.

Embora seja normal e até esperada a interferência de classes, grupos e corporações na gênese legislativa, parte do embate democrático de diferentes correntes de pensamento e interesses, é necessário que estes sejam filtrados para que prevaleça o interesse público e a lógica do sistema projetado na Constituição, o que nem sempre é possível ainda no seio das casas legislativas, impondo o controle jurisdicional de constitucionalidade, de

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

modo a não se perder o avanço institucional conquistado com grande dispêndio de tempo e energia[10].

O Estado, que buscou estruturar-se a partir de diretrizes científicas que aperfeiçoem suas instituições, corrigindo erros pretéritos, projetando ideais de excelência, criou e recriou órgãos, carreiras e organizações, fixando-lhes marcos normativos constitucionais, justamente para dar-lhes estabilidade e salvaguardá-los de outros interesses que devem ceder diante do bem maior, **o interesse público da eficiência,** deve reagir contra ruídos como o aqui denunciado que podem representar desvios e até retrocessos.

A Constituição da República prevê o cargo de delegado de polícia (art. 144, § 9º) ao tempo que estabelece que **todos os servidores da carreira policial integram carreira de estado**, vez que de acordo com o art. 144, § 9º estes são remunerados por subsídio, ao modo dos agentes políticos, condição reservada às carreiras essenciais de estado pelo art. 39, § 4º da CRFB.

Veja-se que a Carreira Típica de Estado, tal como eleita e regulada pelo Constituinte é a Carreira Policial, não havendo menção a Carreira de Delegado, porquanto este é cargo daquela, com função de direção.

A lei impugnada busca, assim, mercê de interesses peculiares, traçar uma falsa simetria entre delegados, magistrados e membros do Ministério Público, ao mesmo tempo em que se busca distanciar dos demais cargos e funções policiais, igualmente nobres, importantes e indispensáveis, dignos detentores, portanto, de iguais salvaguardas.

[10] "Enredada nas disputas políticas e corporativas, desfocada na perseguição e vigilância ao perigo representado pelas "classes perigosas" e incapacitada pela crônica fraqueza e experimentação institucional, a profissionalização das forças policiais no Brasil foi tardia, formalmente se completando, do ponto de vista do seu arcabouço institucional, apenas no decorrer do século XX". (BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. A evolução institucional da Polícia no século XIX: Inglaterra, Estados Unidos e Brasil em perspectiva comparada, Revista Brasileira de Segurança Pública | Ano 4 Edição 7 Ago/Set 2010, págs. 30 a 44)

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br cbrf@cbrf.adv.br

É o que lembrou o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Alexandre Camanho de Assis, falando sobre os desafios da atividade policial:

> "Por exemplo, crimes cibernéticos. O que é que um bacharel em direito sabe sobre isso? Crimes financeiros, com manipulação contábil. O que um bacharel de direito sabe sobre isso? (...) É importante que haja um debate nacional sobre um novo formato de investigação que seja fundamentado não na manutenção do status de um segmento corporativo, mas no princípio da eficiência. O problema é o nosso modelo de investigação. Com a modernização da polícia, ficou cada vez mais evidente que o modelo do inquérito policial caminha para um arcaísmo inexorável. Na medida em que nós avançamos com técnicas de investigação mais modernas, ajustadas a critérios de eficiência e que acabe de vez com o inquérito policial, os delegados perderão o grande trunfo que têm em mãos hoje. A carreira específica de delegado de polícia passa a sofrer um questionamento natural: para que delegado de polícia?"[11]

Note-se que a Constituição reconhece o igual respeito e importância a serem dados a todos os membros da carreira policial, inclusive os delegados de polícia. E sempre importa lembrar o postulado de que onde a Constituição iguala, não cabe ao interprete ou legislador diferenciar, em atenção ao princípio da **isonomia** e da igualdade positivado no art. 5º, *caput*, da própria Constituição.

Portanto, ao destacar o cargo de delegado como se carreira específica fosse, a Lei 12.830/13 (arts. 1º e 2º, *caput* § 1º) **desrespeita frontalmente a cabeça do art. 5º da Constituição da República**. Com efeito, é nítido que a legislação impugnada diz respeito à concessão de garantias ao

[11] http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2013/03/alexandre-camanho-aprovacao-da-pec-37-criara-o-caos-nas-investigacoes.html

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

cargo de delegado de polícia, em afronta ao **princípio isonomia**, por tratar de forma desigual os delegados frente aos demais membros da carreira policial.

Ao elevar e discriminar, sem previsão constitucional, prerrogativas dos delegados de polícia, a Lei indigitada diminui o controle social sobre os integrantes deste cargo, sem qualquer contrapartida na prestação do serviço público *(Vejam-se nos documentos acostados – Proc. 08295.019648/2013-26 – Superintendência da Polícia Federal de Goiás - que há toda uma movimentação para que alteração de todos os documentos internos a fim de que os delegados sejam chamados de "Excelência" e também de "requisição" de informações e documentos diversos, ao invés de solicitação).*

De outra banda, a competência exclusiva de **requisitar** documentos (§ 2º, art. 2º, Lei 12.830/13) e dados de qualquer destinatário, com força de ordem legal, estampada no parágrafo segundo do art. 2º que deve ser lida em conjunto com o art. 330 do Código Penal (Crime de Desobediência) é um poder exacerbado que não se coaduna com a atividade policial.

Primeiramente por ser um potencial dano à **ampla defesa e ao contraditório processual penal (art. 5º, LV)**. O inquérito, hoje, é visto como uma etapa pré-processual, de preparo da denúncia. Desta forma que a Lei ora impugnada enuncia, o delegado de polícia poderia requisitar de qualquer pessoa, qualquer tipo de documento, ainda que potencialmente incriminador, sob a ameaça de prisão pelo cometimento do crime de desobediência. O direito de não produzir provas contra si mesmo é, assim, afastado de plano.

Outra grave inconstitucionalidade deste dispositivo está na supressão dos poderes do juiz, posto que a requisição de dados – que nesta redação ampla pode incluir, p.ex. dados de telemática – **é de competência do juiz de direito que seria competente para o julgamento do processo penal, em patente desrespeito ao art. 5º, XII**, da Constituição da República, leia-se.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

> XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, **por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.**

Portanto, este ato normativo busca conceder aos integrantes do cargo de delegado de polícia, poderes e garantias reservados aos magistrados. O STF já se manifestou sobre a possibilidade única de quebra de sigilo de meios e dados sensíveis por decisão judicial:

> SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. **Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal**. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte.
>
> (RE 389808, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2010, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-01 PP-00218 RTJ VOL-00220- PP-00540)

Também quanto ao art. 1º e ao art. 2º, § 1º e § 6º, da Lei 12.830/13, a inconstitucionalidade se dá por violação aos art. 129, I, VI e IX; e art. 144, § 4º, da Constituição, eis que atribuem **exclusivamente aos delegados** as funções de apuração das infrações penais, atribuição que também é dos **demais componentes da carreira policial e** do **Ministério Público**. Essa competência não pode ser majorada por norma infraconstitucional quando a Constituição também outorgou competências

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br cbrf@cbrf.adv.br

investigativas a outros agentes e órgãos. Sobre a competência do *parquet* para conduzir investigação criminal esta egrégia Corte já se manifestou reiteradas vezes. Colaciona-se o mais recente julgado:

> "HABEAS CORPUS" – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – FALTA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – **LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA (SEGUNDA TURMA DO STF) – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL** – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
>
> (HC 107066 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2013 PUBLIC 27-11-2013)

Com efeito, na concepção em que o direito à segurança está a serviço da cidadania enquanto princípio fundamental, a investigação não mais poderia ser propriedade isolada de qualquer aparelho estatal. Criou-se um sistema de freios e contrapesos preventivos contra arroubos autoritários. A investigação penal seria de competência da polícia como um todo (art. 144, §4º), que submeteria o seu trabalho ao controle do Ministério Público. Ao órgão ministerial, que não teria legitimidade constitucional para a atividade investigativa, caberia a promoção privativamente da ação penal pública (art. 129, inciso I); promoção do inquérito civil e da ação civil pública (art. 129, inciso III); o exercício do controle externo da atividade policial (art. 129, inciso VII); e a requisição de diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

(art. 129, inciso VIII). Mas o resultado da investigação penal, mesmo após o atendimento das requisições solicitadas não seria de propriedade do Ministério Público, tanto assim o é que deve submeter o arquivamento do inquérito ou a ação penal ao crivo do magistrado competente. Registre-se, ainda, que também a investigação penal não pertence ao magistrado, que discordando do arquivamento devolve o resultado da investigação ao superior hierárquico do órgão ministerial.

Ao conceder a propriedade da investigação e apuração penal ao delegado, retirando-a dos demais policiais e mesmo de outros órgãos como o Ministério Público, a Lei 12.830/13 faz órfã a cidadania em uma das mais importantes regras da Constituição Federal, expressamente criada para estabelecer um sistema de freios e contrapesos que faz do direito à segurança elevado princípio fundamental-social.

Além disso, o § 1º, art. 2º da Lei 12.830/2013, ao afirmar o delegado de polícia como autoridade policial viola **§ 4º do art. 144 da Constituição**, **que não dá ao delegado exclusividade de tal qualidade**, também ostentada pelos demais membros da carreira policial.

Noutro giro, e também pela estruturação da polícia em carreira única, igualmente a exclusividade na "condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais" está em confronto com o § 4º do art. 144 da CF/88.

É que a literalidade do dispositivo pode levar à conclusão de que todo e qualquer procedimento que leve à materialidade e autoria de infrações penais possam ser orientado apenas pelo Delegado de Polícia, a exemplo do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

Segundo o Procurador da República VLADIMIR ARAS, "o TCO não é nada mais do que um boletim de ocorrência mais robusto, por isto chamado de 'circunstanciado'". E vai além:

> *Por isto mesmo, é **desnecessária formação jurídica** para a lavratura desses boletins. Não fosse assim os escrivães das delegacias de Polícia deveriam ser bacharéis em Direito e os membros de comissões de sindicância e de processo administrativo também deveriam ter formação jurídica. Não há – nem deve haver – apego ao bacharelismo na atividade policial. **A Polícia não é um feudo dos juristas**.*
>
> *Aliás, os Juizados Especiais – onde se inserem o TCO – tampouco o são, na medida em que **juízes leigos (art. 7º) podem neles atuar**, como também **conciliadores**, que só **"preferentemente"** são recrutados entre os bacharéis em Direito (art. 73, único). Se nem na fase judicial há o império dos bacharéis, por que se proibiria a simples lavratura de TCOs por policiais-não-delegados?*
>
> (...)
>
> *A expressão "autoridade policial" não é mais sinônima de "delegado de Polícia". Tanto é assim que nas últimas leis criminais aprovadas pelo Congresso Nacional, a categoria tem insistido em redações em que a expressão "autoridade policial" é substituída por outra, esta sim singular: "**delegados de polícia de carreira**". Foi isto o que ocorreu na Lei 12.830/2013 e também no PLS 150/2006 (Nova Lei do Crime Organizado), já aprovada nas duas casas do Poder Legislativo, mas – na data que escrevo – ainda não sancionada.*[12]
> *(grifos no original)*

Ora, tanto a Constituição não seccionou a carreira policial que esta Corte, obliquamente, assim considerou no julgamento do **RE 589.456,**

[12] ARAS, Vladimir. *A lavratura de TCO pela PRF e pela PM*. **Instituto Baiano de Direito Processual Penal**. Disponível em: <http://www.ibadpp.com.br/1392/a-lavratura-de-tco-pela-prf-e-pela-pm-por-vladimir-aras>. Acesso em: 18 out. 2013.

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

Rel. Min. Dias Toffoli, interposto contra acórdão do TJES cuja ementa traz, *verbis*:

> "*6 - **Os delegados de polícia**, assim como os peritos criminais, papiloscopistas, médicos legistas, investigadores, etc., **compõem carreira integrante do quadro de Servidores Policiais Civis** do Estado do Espírito Santo.*
>
> *7 - **Por serem os delegados de polícia servidores policias civis**, é vedado a outro sindicato, diverso do apelado, representar essa carreira na base territorial do Estado do Espírito Santo.*
>
> *8 - É inconcebível a comparação, para fins de sustentar a autonomia da carreira, dos delegados de polícia com os magistrados e promotores pois, estes últimos, por força de ordenamento constitucional, são organizados por legislação complementar própria (magistratura: LC Nº35 e promotores: LC Estadual nº95/97), sendo vedada sua sindicalização."*

O que se vê, porém, é uma luta pela desagregação da polícia com o interesse mesquinho do corporativismo. O intuito de realização de ideal de corporativo salta aos olhos no diploma na medida em que almeja expressa equiparação com a magistratura, membros da Defensoria e Ministério Público, além de advogados, inclusive na formalidade protocolar (art. 3º), tentando distorcer a exigência técnica da formação acadêmica (bacharelado em Direito). A qualificação acadêmica é, sim, essencial para a segurança das atividades desenvolvidas (direção da apuração de infrações penais), contudo jamais pode fundamentar distintivo em relação aos demais membros da carreira policial, importando, assim, também em **violação ao princípio da isonomia**.

Ao delegado de polícia, com atribuições previstas no art. 144, §§ 1º e 4º, de dirigente policial e condutor da apuração de infrações penais, não lhe foi dada competência de ator processual único, vez que "**às polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem (...) **as funções de polícia judiciária** e a apuração de infrações penais". A direção da polícia

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

não se confunde com o exercício de sua competência, o que denota a urgência da declaração da inconstitucionalidade do dispositivo em exame, já que a Lei 12.830/13, no seu comando do art. 3º, cria diferenciação não constante dos dispositivos constitucionais acima citados – aliás, o próprio § 4º do art. 144 da Constituição garante a unidade da carreira – e, além disso, macula o princípio da isonomia.

Dessa maneira, denota-se que a norma representa evidente desvio da constitucionalidade, criando carreira não prevista na Constituição, distanciando um cargo policial da carreira que integra e desprestigiando a carreira policial que a Constituição pretendeu realçar[13].

O Brasil, senhores ministros, com a Constituição Pacificadora de 1988, ao aprovar o sistema de segurança, ordenou que o poder civil eleito e restaurado não poderia, jamais, voltar ao "tempo de chumbo" em que investigação penal estava incluída no conceito de segurança nacional. E permitir que investigação penal seja propriedade exclusiva de um segmento policial, em síntese, compromete o futuro constitucional e histórico e a grande concertação promovida pelo Constituinte de 1988.

Assim necessária a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos apontados por incompatibilidade material com a Constituição.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

[13] Carlos Maximiliano realça a necessidade de exegese distinta do Direito Constitucional em relação aos demais ramos: "O Direito Constitucional apóia-se no elemento político, essencialmente instável, a esta particularidade atende, com especial e constante cuidado, o exegeta. Naquele departamento da ciência de Papiniano preponderam os valores jurídico-sociais. Devem as instituições ser entendidas e postas em função de modo que correspondam às necessidades políticas, às tendências gerais da nacionalidade, à coordenação dos anseios elevados e justas aspirações do povo" (grifos meus) (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª ed., ed. Forense, 1979, p. 305)

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**

a) seja recebida e processada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo **rito abreviado** do art. 12 da Lei n° 9.868/1999.

c) sejam oficiados os requeridos a fim de prestarem as informações e notificados o Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, para que se manifestem;

e) a declaração de inconstitucionalidade formal da lei ou, assim não entendendo, sua incompatibilidade material com a Constituição, nos termos acima expostos, declarando-a inconstitucional;

f) e, por fim, as publicações sejam feitas constando o nome do advogado CEZAR BRITTO, OAB/DF 32.147.

Espera deferimento.

Brasília/DF, 04 de dezembro de 2013.

CEZAR BRITTO
OAB/DF 32.147

BRUNO REIS DE FIGUEIREDO
OAB/MG 102.049

RODRIGO CAMARGO BARBOSA
OAB/DF 34.718

SILVIO CARVALHO JÚNIOR
OAB/MG 56.920

RODRIGO MELO MESQUITA
OAB/DF 41.509

FELIPE LECIO CATTONI DINIZ
OAB/MG 129.254

ANTONIO ESCRIVÃO FILHO
OAB/DF 42.223

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
OAB/MG 134.989

FABIO MONTEIRO LIMA
OAB/DF 12.382-E

CAROLINE REIS DE FIGUEIREDO
OAB/MG 136.353

DANILO PRUDENTE
OAB/DF 11.959-E

ADRIENE SILVEIRA HASSEN
OAB/MG 131.803

ANDREIA MENDES
OAB/DF 13.211-E

Rua Inspetor José Aparecido, 285 - São Bento - Cep 30.350-730 - Tel.: +55 31 3317-0304 - Fax +55 31 3317-0309 - **Belo Horizonte | MG**
SHIS, QI 26, Conjunto 02 - Casa 02 - Lago Sul - Cep 71.670-020 - Tel.: +55 61 3548-0032 - Fax: +55 61 3532-8902 - **Brasília | DF**
www.cbrf.adv.br **cbrf@cbrf.adv.br**